



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת הבכירה יעל ענתבי-שרון

1. נציגות הבית המשותף ברחוב קובבי 27, ירושלים

התובעת בתיק
206/16

באמצעות ב"כ עו"ד אסף אבישר

- נגד -

1. שלום אפרים, ת.ז. 056456247

הנתבע בתיק 206/16
והתובע בתיק
265/16

בעצמו

- נגד -

1. רוזן שיף נטע, ת.ז. 038815916

הנתבעים בתיק
265/16

2. שיף לירון, ת.ז. 038783627

3. יוסף מאיר שטיבר, אחר 050960530

באמצעות ב"כ עו"ד אסף אבישר

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשתי תביעות שאוחדו: האחת, תביעת הנציגות לתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף. השנייה, תביעה שעניינה בטענה להשתלטות וביצוע שינויים ברכוש משותף שלא כדין.

א. עיקרי העובדות

1. עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30190 חלקה 3 בירושלים והממוקם ברחוב קובבי 27 (להלן: "הבית המשותף"). בבית המשותף 28 תתי חלקות. התובעת בתיק 206/16 היא, על פי כתב התביעה, נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות"). הנתבע בתיק 206/16 והתובע בתיק 265/16 (להלן: "שלום") הוא בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 12, הממוקמת בקומה השלישית של הבית המשותף (להלן: "דירת שלום"). הנתבעים הנתבעים 1-2 בתיק 265/16 (להלן: "שיף") הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 3, הממוקמת בקומה הראשונה של הבית המשותף (להלן: "דירת שיף"). הנתבעת 1 (להלן: "גב' שיף") היא גם מי שעל פי טענת התובעת בתיק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

206/16 משמשת כחברת נציגות. הנתבע 3 (להלן: **שטיבר**) בתיק 265/16 הוא בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 5 והמשמש, על פי הנתען על ידי הנציגות, כחבר נציגות הבית המשותף.

2. הנציגות הגישה כנגד שלום תביעה כספית ותביעה לצו עשה. נטען כי הנתבע ממאן לשלם את חובותיו לשנים 2014-2016 כאשר נכון ליום הגשת התביעה (24.5.16) עמדו על סך 5,166 ₪. כן עתרה בדרישה לסגור פתח בקיר חזית דירתו. שלום, מצדו, הגיש תביעה נפרדת כנגד שיף ושטיבר. כנגד שיף נטען כי אלו השתלטו על מקרקעין המהווים רכוש משותף וסמוכים לדירתם וערכו בהם שינויים וכל זאת ללא הסכמת בעלי הדירות כדין. עוד נטען כי שיף ערכו שינויים אסורים ברכוש המשותף, חיברו דירתם אל מערכת הביוב המשותפת ופגעו בתפקודה התקין, התקינו צנרת אוורור ממנה עולים גזים של ריחות ביוב וכל זאת תוך פגיעה במערכת הקיימת ובניגוד לדין. כנגד גב' שיף ושטיבר נטען כי הם מציגים עצמם כחברי נציגות על אף שלא נבחרו לתפקיד זה כדין. לפיכך ביקש שלום להורות לגב' שיף ולשטיבר לסלק ידם מהמשך ניהול הרכוש המשותף ומשיף- לסלק ידם מהמקרקעין המשותפים עליהם השתלטו, לפנות את המערכות והמתקנים אשר התקינו שם, לאטום את היציאה מדירתם, להחזיר את פתח היציאה שהרחיבו לקדמותו, להשיב לקדמותם את מצב פתחי האוורור והחירוס של המקלט, לסלק את צינורות הביוב, להשיב לקדמותה את מערכת הביוב המשותפת ולהתחבר למערכת הביוב באופן תקני.

3. בין הנציגות לשלום התנהל הליך קודם (תיק (מפקח) 95/11- להלן: **"ההליך הקודם"**) אשר גם במסגרתו עתרה הנציגות בתביעה כספית כנגד הנתבע. בפסק דין שניתן ביום 30.6.11 (נספח 5 לכתב ההגנה) התקבלה התביעה והנתבע חויב בתשלום עבור 11 חודשים (אוגוסט 2010- יוני 2011) בניכוי סכום ששילם בתחילת התקופה. בפסק הדין התקבל חישוב שערכה הנציגות ולפיו מרכיב ההוצאות להפעלת המערכת המרכזית עומד על 360 ₪ מתוך 620 ₪ שנגבים באופן חודשי מדירת הנתבע, כאשר ביחס לנתבע נקבע כי- **"התנהגותו של הנתבע, בנסיבות העניין, מבישה, וזאת בלשון המעטה. מדובר בבעל דירה שרק עתה נכנס לבית המשותף וכבר מנסה הוא לשנות סדרי בראשית באותו בית"**. לגופו של עניין נקבע כי - **"התובעת, וזאת לאחר שנכפה עליה המצב העובדתי שבו רק אחד מתוך כ-30 דיירים בבית משותף ביצע התנתקות של דירתו ממערכת ההסקה המרכזית, ערכה חישוב לגבי המרכיב של ההוצאות להפעלת המערכת המרכזית (סולר) ממיסי ועד הבית, ולפי חישוב זה המרכיב עומד על סך של 360 ₪ מתוך 620 ₪. לאור הוראת התקנות הנ"ל (תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף) התשנ"א-1991- י.ע.ש), צריך הנתבע לשלם רק 35% מתוך 360 דהיינו סך של 120 ₪ ולכן סה"כ מיסי הוועד שהוא מחויב בתשלום, הן עבור האחזקה השוטפת והן עבור חלקו המופחת בהוצאות הפעלת המערכת המרכזית, מגיע לכדי 380 ₪ בלבד"**. עוד נקבע כי - **"אם סבור הנתבע כי עליו לשלם סכום מופחת, עליו הראיה, והוא היה צריך להמציא בכתב הגנתו תחשיב אחר המבוסס על נתונים, אך במקום זאת עוסק הנתבע בכל מיני ספקולציות ולהטוטים חשבונאיים, שלפי הערכתו התשלום שהוא דורש אמור להיות פחות מהסכום הנדרש ע"י התובעת. על מנת להפיס את דעתו של הנתבע, הריני קובע בזה כי אם יתברר בסוף השנה, לאחר שהתובעת תגיש דו"ח ומאזן סופי לשנת 2011, כי הוצאות הפעלת**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המערכת המרכזית בפועל באותה שנה עלו על הצפי ו/או התחשיב שערכה התובעת, ויגיע לו החזר תשלום עקב כך, הוא יהיה זכאי לדרוש מהתובעת החזר ו/או קיזוז" (ראה פסקה 4 וכן פסקאות 9-12 לפסק הדין).

4. התיק שבנדון נשמע לפני כב' המפקח (כתוארו דאז) א. סילברמן. בחודש דצמבר 2018, עת שהתיק היה מצוי בעיצומו של שלב ההוכחות ולאחר שהמפקח סילברמן קיים ביקור במקום, עבר הליך זה להמשך טיפולי נוכח מינויו של המפקח סילברמן לערכאה אחרת. בדיון שהתקיים לפניי ביום 18.3.19 הגיעו הצדדים להסכמה לפיה: **"מוסכם כי ההליך ימשך מהמקום שבו הסתיים הדיון האחרון מבלי שיהיה צורך בשמיעת העדים שהעידו מחדש בפני המפקחת" (עמ' 1 שורות 9-8).** אי לכך, בהתאם לתקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 והסכמת הצדדים, המשיך ההליך מהמקום בו הפסיק קודמי.

5. בהליך הוגשו תצהירי עדות ראשית והתקיימו מספר דיוני הוכחות. המפקח סילברמן קיים ביקור במקום ביום 26.4.17 וביום 6.5.19 קיימתי גם אני ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. הצדדים הגישו סיכומיהם בכתב. יש לציין כבר עתה כי שלום הגיש סיכומיו באיחור של חודשים ארוכים ולא פעם נדרש היה להשיב לו את סיכומיו משעה שאלו לא תאמו את ההחלטות הנוגעות להגבלת היקפם ואופן הגשתם. בסופו של יום, התקבלו סיכומיו המתוקנים של שלום, על אף שגם אלו הוגשו שלא בהתאם להחלטות האמורות ובחריגה משמעותית מההיקף שהותר והדבר יובא בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בסיומו של פסק דין זה.

6. למען הבהירות והנוחות, אדון תחילה בסוגיות המתעוררות במסגרת תיק 206/16 ולאחר מכן בתיק 265/16.

תיק 206/16

ב. עיקרי טענות הצדדים

7. הנציגות טוענת כי בבית המשותף נגבים דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף באמצעות חלוקה לדירות גדולות וקטנות- הדירות הגדולות, ביניהן דירת הנתבע, משלמות 620 ₪ לחודש, כאשר סכום זה כולל הן דמי החזקה שוטפים והן תשלום עבור סולר. על פי כתב התביעה, בגין שנת 2014 קיימת לנתבע יתרת חוב בסך 2,187 ₪, בגין 2015 - 1,418 ₪, בגין ינואר עד מאי 2016 - 560 ₪. לפיכך התבקש בכתב התביעה לחייב את הנתבע בתלום חובו עד למאי 2016 בסך כולל של 4,166 ₪ וכן 1,000 ₪ נוספים בגין ביטול זמנה של הנציגות והשקעת זמן רב בניסיונות הגבייה מהנתבע. מאוחר יותר, בהודעתה מיום 25.3.19 אישרה הנציגות כי עבור שנת 2016 אין לנתבע עוד חובות.

8. עוד טוענת הנציגות כי מיום רכישת דירת הנתבע על ידו, בשנת 2010, מצויה הדירה בשיפוצים כאשר במסגרת שיפוץ הדירה הסיר הנתבע את חלון הדירה והשאיר פתח חיצוני באופן הפוגע בחזות התקנה והאחידה של הבית המשותף. בהקשר זה התבקש להורות לנתבע לסגור את הפתח המצוי בחזית החיצונית של דירתו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בסיכומיה טענה הנציגות כי סכומי הגבייה לא נסתרו בחקירת עדי הנציגות. נטען כי הנתבע הודה בהודאת בעל דין כי לא שילם דבר עבור השנים 2014 ו-2015. הנציגות טוענת כי הנתבע לא הציג קבלות בגין תשלומים שלטענתו ביצע. לטענתה, מנסה הנתבע להטעות בבלייל חישובים שאינם נכונים ואינם רלוונטיים לתקופת התביעה. נטען כי הנתבע נמנע מלחקור את עדי הנציגות ביחס לחישובים ומשכך נכונותם לא נסתרה. עוד נטען כי הנתבע הכיר בפועל בנציגות המכהנת שכן כל התנהלותו נעשתה מולה.

10. הנתבע, מצדו, טוען כי יש לדחות את התביעה על הסף מכוח השתק עילה ופלוגתא. לטענתו, בהליך הקודם ניתנה הכרעה המחייבת את הצדדים הן לעניין החישוב והן לעניין חובת הנפקת דו"ח ומאזן שנתי. לטענתו, פסק הדין שם קבע חובת הפרדה בניהול החשבונאי בין הוצאות מערכת החימום המרכזית לבין יתר ההוצאות. נטען כי ההכרעה בהליך הקודם שוללת את צורת החישוב הנוכחית של הנציגות. עוד נטען כי טעם נוסף לסילוקה של התביעה היא כי הנציגות אינה מקיימת את שהוכרע בפסק הדין בהליך הקודם.

11. הנתבע טוען כי בפועל הוא משלם תשלום כפול עבור הסולר - פעם אחת במסגרת התשלום של ה-35% ופעם שניה כאשר נקנה סולר מכספי הרזרבה הקיימים בקופת הנציגות. נטען כי פסק הדין בהליך הקודם נתן מענה לחשש זה של תשלום כפול, בדרך של חיוב הנציגות בהגשת דו"ח ומאזן שנתי ובהתאם לו עריכת תחשיב וביצוע החזר או קיזוז לטובת הנתבע. נטען, כי בהעדר דו"ח ומאזן שנתי לא ניתן לחשב את ההחזר או הקיזוז להן זכאי הנתבע ולכן המשיך הנתבע לשלם את חובותיו לנציגות כפי שנפסק ובכך תשלומי היתר תפחו. הנתבע טען עוד כי הנציגות העבירה לידי נתונים שגויים ביחס לעלות רכישת הסולר השנתית (בנוגע ל-2011). לטענתו, בהיעדר נתונים מלאים בדו"חות השנתיים ובמאזנים הוא נאלץ לבצע חישובים באופן עצמאי המציגים את גביית היתר ואת ההחזרים לו הוא זכאי. נטען כי הנציגות הודתה שעבור שנת 2012 זכאי הנתבע לקיזוז של 2,938 ₪. נטען כי בעוד שבהליך הקודם אימץ המפקח את שיטת החישוב לפיה דמי הועד החודשיים הם 380 ₪ בשנת 2011, בפועל בעקבות חישוב הנציגות התברר כי דמי הועד עומדים על 245.72 ₪.

12. הנתבע טוען כי שילם סכומים שונים לידי הנציגות, אולם אלו לא נכללו בחישוב חובו הנתען. לטענת הנתבע, סכומי החיוב, צורת החישוב והנתונים השתנו ממכתב למכתב ששלחה הנציגות, השתנו בין כתבי הטענות השונים, וכי בחישובי הנציגות נפלו טעויות מהותיות, לרבות בהתייחס לנתונים.

13. באשר לפתח מדירתו טוען הנתבע כי אין כל שינוי או פגיעה בחזית החיצונית של הבניין. לגבי היריעה נטען כי מדובר ביריעת הצללה שמטרתה לאטום את הפתח באופן זמני.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. דיון והכרעה

14. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי מקום לקבל את התביעה הכספית בחלקה ולדחות את הסעד הנוגע לסגירת הפתח מדירת הנתבע. להלן נימוקי.

15. אפתח בדיון בטענות הסף. באשר לטענה כי יש לדחות התביעה על הסף בשל העדר עילה ופלוגתא נוכח פסק הדין בהליך הקודם, הרי שיש להקדים ולציין כי בקשה לסילוק על הסף שהגיש הנתבע נדחתה בהחלטה מיום 3.7.16 (אם כי אין בה התייחסות מפורשת לפסק הדין בהליך הקודם). לגופו, אין בפסק הדין בהליך הקודם משום חיוב של הנציגות מעתה ועד עולם לאופן חישוב כזה או אחר אלא כל שנפסק שם נוגע לאותו חיוב שנדרש הנתבע לשלם ביחס לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה בהליך הקודם. למעשה, ההפך הוא הנכון שכן בפסק הדין התאפשר לנציגות אף להתאים חישוביה למצב בפועל. טענת הנתבע כי פסק הדין מחייב את הנציגות להנפיק דו"ח שנתי אינה מדויקת. מדובר בפסק דין שקבע חיובים אך על הנתבע, שכן זה היה הסעד שהתבקש ויתר הדברים נקבעו שם באוביטר, כהערת אגב, דבר שלא יכול לבסס ממילא טענה להשתק או מעשה בית דין. יתרה מכך, בניגוד לטענת הנתבע פסק הדין לא קבע כל חובת הפרדה בין הוצאות ניהול ההחזקה השוטפת להוצאות הסולר (אם כי לפי הנתונים שהיו בידיו התייחס לצורך בהפרדה כאמור). מכל מקום, פסק הדין בהליך הקודם אינו שולל את צורת החישוב הנוכחית של הנציגות כלל.

16. לגופו של עניין – אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע התנתק ממערכת ההסקה ולפיכך עליו לשלם 35% מעלות הסולר. כמו כן אין חולק כי את יתר התשלום, בגין החזקת ניהול הרכוש המשותף, עליו לשלם בהתאם לגודל דירתו. לפיכך, יש לבחון מהו התשלום החודשי אשר נגבה מדירה בגדולה של דירת הנתבע לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה (היינו השנים 2014 ו-2015), מהו חלקו של הסולר בתשלום ובהתאם מהו חובו של הנתבע, אם בכלל, בתשלום.

17. **ביחס לשנת 2014** – בתצהירו של שטיבר צורפה רשימת קבלות ביחס לסולר בשנת 2014, בצירוף הקבלות עצמן ונתונים מהנהלת חשבונות של חברת הסולר. נתונים אלו לא נסתרו או הופרכו בחקירת שטיבר ולכן יש לקבלם. אמנם, ביחס לחודש נובמבר 2014 לא צורפה קבלה, אולם צורף דו"ח הנהלת חשבונות מחברת הסולר ממנה עלה כי התשלום לסולר עבור חודש זה עמד על 11,900 ₪. שטיבר הבהיר בעדותו כי אכן הייתה חסרה קבלה והדו"ח הושלם בהתאם לנתוני חברת הסולר (ראה פרוט' מיום 11.5.17 עמ' 2 שורות 14-18). בהתאם, ביחס לשנת 2014 הסכום השנתי הנגבה עבור סולר הוא 136,957 ₪. שטיבר צרף **כנספה א1** את אופן חישוב חלקה של דירת הנתבע בתשלום עבור סולר, ממנה עולה כי חלקה של דירה גדולה המנותקת מההסקה עבור שנת 2014 הוא 1,961 ₪. חישוב זה נעשה באופן הבא:

קיימות 28 דירות.

הוצאות עבור שנת 2014 היו 136,957 עבור סולר ו- 76,462 ₪ עבור תחזוקה שוטפת.

14 דירות גדולות משלמות 100%-14



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14 דירות קטנות משלמות 88% - 12.32

סה"כ - 26.32

מכאן:

עבור תחזוקה שוטפת (שנתי) - $76,262/26.32 = 2,905$ ₪ לדירה גדולה, 2,557 ₪ לדירה קטנה.

עבור סולר -

12 דירות גדולות שמחוברות למים והסקה - 12

2 דירות גדולות שמנותקות ממים והסקה - $0.7 = 0.35 * 2$

13 דירות קטנות מחוברות למים והסקה - $11.44 = 13 * 0.88$

1 דירה קטנה מנותקת ממים והסקה - $0.31 = 0.88 * 0.35$

סה"כ 24.45

הוצאה לסולר היא 136,957

מכאן:

$5602 = 136,957/24.45$ ₪ - תשלום שנתי לדירה גדולה המחוברת למים והסקה.

$1,961 = 5602 * 0.35$ ₪ - תשלום שנתי לדירה גדולה המנותקת ממים והסקה.

$4,930 = 5,602 * 0.88$ ₪ - תשלום שנתי לדירה קטנה המחוברת למים והסקה.

$64,090 = 4,930 * 0.35$ ₪ - תשלום שנתי לדירה קטנה המנותקת ממים והסקה.

בהתאם - חושב חובו של הנתבע לשנת 2014 כך:

עבור תחזוקה שוטפת - 2,905 ₪

עבור סולר - 1,961 ₪.

סך הכל: 4,866 ₪.

מתוך סכום זה אישרה הנציגות כי הנתבע שילם בשנת 2014 סך של 1,500 ובפברואר 2016 סכום של

1672.8 ולפיכך נטען כי יתרת חובו היא 1,693 ₪.

18. באופן דומה חושב חלקו בתשלום עבור שנת 2015 (נספח א1). באותה שנה ההוצאות השוטפות עמדו על 69,928 ₪ ונטען כי ההוצאות עבור סולר עמדו על 124,650 ₪. הקבלות עבור הוצאות הסולר צורפו לנספח א לתצהיר שטיבר וכן כרטסת הנהלת החשבונות ביחס לשנת 2015. שטיבר העיד בחקירתו כי: "בדו"ח הכספי לשנת 2015 נגבה עבור סולר 126,016. הייתה טעות בדו"ח מבחינת עלות הסולר וזה תוקן לאחר בדיקת הקבלות בהכנת התצהיר" (פרוט 11.5.17 עמ' 3 שורות 19-20). שטיבר גם פירט בעדותו באופן מהימן את אופן חישוב הסכומים וקבלת הנתונים בכל הנוגע לעלויות הסולר (ראה פרוט' 11.5.17 עמ' 2 שורות 14-18) עלויות אלו לא הופרכו או נסתרו בחקירתו הנגדית של שטיבר, שכן הנתונים גם גובו בקבלות ובכרטסת הנהלת חשבונות שצורפה לתצהירו. לפיכך, הוכחה עלות ההוצאות בהתאם עבור שנת 2015 כנטען. בהתאם לשיטת החישוב שהציג שטיבר לעיל, ופורטה בנספח א1 לתצהירו, על הנתבע לשאת עבור שנת 2015 בעלות של 2,657 עבור תחזוקה שוטפת ו- 1,784 עבור סולר. בנספח א1 לתצהירו של שטיבר (בהתייחס לשנת 2015) צוין כי: "דירה 12



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלום אפרים שילם עבור שנת 2015 סך של 3057 ₪ בלבד. נשאר חוב של 4441 - 3057 = 1,384 ₪. מתצהיר שטיבר ומאישורו מיום 25.3.19 (בדבר העדר חובות בגין שנת 2016) עולה כי חובו הנטען של שלום עבור השנים 2014 ו-2015 עומד על סכום כולל של $1,384 + 1,693 = 3,077$ ₪.

19. שיטת החישוב בה נקטה הנציגות מובילה לתוצאה כמעט זהה לזו אשר נקבעה בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. סעיף 58 לחוק קובע כי: "א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

20. לפי חישוב בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק:

שנת 2014

סך הוצאות ל-2014 - 76,462 ₪ עבור תחזוקה שוטפת.
חלקו של הנתבע (לפי שטח דירתו ביחס ליתר שטחי יתר הדירות): שטח כל הדירות - 2,479 מ"ר, שטח דירת נתבע - 99 מ"ר. היחס - 0.039.
חלקו בתשלום בהתאם - 2,982 ₪
סך הוצאות ל-2014 - 136,957 ₪ עבור סולר.
חלקה של דירה בשטח דירתו בתשלום - 5,341.
היות שהנתבק מההסקה - 35% מהסכום - 1,869 ₪.
סך הכל: 4,851 ₪.
(לפי חישוב הנציגות כאמור: עבור תחזוקה שוטפת - 2,905, עבור סולר - 1,961, סך הכל - 4,866).
עם זאת, היות שלפי הוראות החוק, לפיהן יש לנהוג, הסכום נמוך במספר שקלים בודדים, יש לחשב חובו של הנתבע בהתאם להוראת החוק, היינו 4,851 ₪.
מסכום זה יש להפחית את הסכומים שהנציגות אישרה כי שלום שילם לה עבור שנת 2014 (סה"כ 3,172.8), כך שיוצא שיתרת חובו עבור 2014 הוא 1,678 ₪.

שנת 2015

סך ההוצאות ל-2015 - 69,928 ₪ עבור תחזוקה שוטפת.
חלקו של הנתבע - 0.039, היינו - 2727 ₪.
סך ההוצאות ל-2015 עבור סולר - 124,650 ₪.
חלקה של דירה בשטח דירתו בתשלום - 4861 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היות שהתנתק מההסקה - 35% מהסכום - 1,701 ₪.

סך הכל: 4,428 ₪.

(לפי חישוב הנציגות כאמור על הנתבע לשאת עבור שנת 2015 בעלות של 2,657 ₪ עבור תחזוקה שוטפת ו-

1,784 ₪ עבור סולר, סך הכל - 4,441 ₪).

למרות שמדובר בסכומים דומים מאוד, היות שלפי הוראות החוק, לפיהן יש לנהוג, הסכום נמוך במספר

שקלים בודדים, יש לחשב חובו של הנתבע בהתאם לגבי שנת 2015 - 4,428 ₪.

מסכום זה יש להפחית את הסכומים שהנציגות אישרה כי שלום שילם לה עבור שנת 2015 - היינו 3,057

₪ ולפיכך **חובו עומד לשנת 2015 על 1,371 ₪.**

בסך הכל החוב הכולל הוא: 1,678 + 1,371 היינו - 3,049 ₪.

21. עתה יש לבחון את טענות הנתבע בכל הנוגע לחוב הנטען. טענת הנתבע בנוגע לקיומם של "כספים ברזרבה" אינה מעלה או מורידה מחובתו לשלם את דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף כדין. לא עלה בידי הנתבע להראות כי הוא אכן מחויב באופן כפול, היינו הן בתשלום השוטף והן מכספי "הרזרבה" וכל שעלו הן חשדות בלבד. הנתבע העלה אפשרות תיאורטית לפיה אם יעשה שימוש בכספי הרזרבה עבור סולר, יצא שהוא מחויב באופן כפול. דא עקא, מעבר לחשד תיאורטי אין בנמצא ראיות כי זהו המצב בפועל. הפנייתו של הנתבע לנספח 12 שם ציין יו"ר הנציגות דאז, צבי מרקוביץ', כי "צבי מציין שאסור שיווצר מצב שבו יקנו סולר מכספי הרזרבות ויחייבו את מר אפרים גם - במקרה כזה מחייבים את מר אפרים פעמים (אסור זה יקרה) " אינה מלמדת, כפי שטוען הנתבע, כי הנציגות הודתה בגבייה כפולה. אין בכתוב כל הודאה כי בפועל נעשה שימוש בכפי הרזרבה לקניית סולר, אלא אך אמירה כי קניית סולר בכסף זה תהווה גבייה כפולה - הא ותו לא. יתרה מכך, מעדותה של עמליה שרון (להלן: "שרון") אשר כיהנה עד לסוף שנת 2011 כנציגות, עולה כי הנציגות נהגה לעשות שימוש בכספי הרזרבה למקרים מיוחדים ולא בהכרח צפויים. כך למשל העידה שרון כי נעשה שימוש בכ- 40,000 ₪ לצרכי החלפת מנוע במעלית (ראה פרוט' 18.3.19 עמ' 5 שורות 47-48). לפיכך הנחת שלום כי כספי הרזרבה ישמשו בהכרח לסולר כלל לא הוכחה ונראה כי אכן מטרתם היא "לקרן" אשר תשמש להוצאות בלתי צפויות שעלותן גבוהה. אמנם, שרון גם העידה בתחילה כי: "חסכנו חלק הלך לסולר חלק להוצאות גינון" (עמ' 6 שורה 5), אולם בהמשך עדותה הבהירה כי אינה זוכרת אם אכן שולם מתוך סכום הרזרבה לסולר (עמ' 6 שורות 9-10). שטיבר בעדותו ציין בהקשר זה כי "תכנית החיסכון שהייתה שמו בצד כסף כדי שיהיה לאזבסט זה היה תשלום נפרד של דיירים ב-2015 עוד לפני שהייתי בוועד" (פרוט' 11.5.17 עמ' 3 שורות 36-37). גם עדות זו מלמדת כי מטרת "כספי הרזרבה" ככל שקיימים, הם להוצאות מיוחדות שאינן בהכרח אלו השוטפות והידועות.

22. העובדה כי לטענת הנתבע הוא שילם מאז פסק הדין בהליך הקודם ועד שנת 2014 את התשלומים בהתאם לקבוע בו, אינה מלמדת מאליה כי הוא שילם מלוא חובו וזאת גם אם הנציגות לא נהגה לבצע הפרדה חשבונאית של הסכומים הנגבים עבור סולר ואלו הנגבים עבור החזקה שוטפת, אלא רק בשנת 2015 (כפי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהודה שטיבר בחקירתו, פרוט' 11.5.17 עמ' 3 שורות 25-27). בפסק הדין בהליך הקודם התקבלה טענת הנציגות כי היות שהסכום הנגבה מדירות גדולות כמו דירת הנתבע הוא 620, הגבייה מהנתבע היא בסך של 380 היות שהתנתק ממערכת ההסקה. בהתאם, טוען הנתבע, כי שילם חובותיו. אם נחשב את גובה התשלום בהתאם לכך, נראה כי למשל עבור שנת 2014 הייתה מסתכמת הגבייה ב- 4,560 ₪, כאשר בפועל חישוב התואם הפרדת הוצאות בגין סולר והוצאות שוטפות מעמיד את החוב על סכום של 4,851, דהיינו סכום גבוה יותר. לגבי שנת 2015- בעוד שלפי חישוב בהתאם לפסק הדין בהליך הקודם היה על הנתבע לשלם, כאמור, 4,560 ₪ הרי שחישוב לפי ההפרדה כאמור מובילה לתשלום של 4,428- סכום מקורב. הנתבע לא הציג נתונים על גובה תשלומי הסולר בשנים 2011-2013 וממילא לא הראה כי אכן זכאי היה לקיזוז. מכל מקום, אף אם הייתה זו חובתה של הנציגות לערוך הפרדה עוד קודם לשנת 2015 בהתאם להוראות פסק הדין בהליך הקודם, אין בפגם זה כשלעצמו כדי ללמד כי הנתבע זכאי להחזר כלשהו. ממילא, כאמור, אם נסתכל על השנים 2014-2015 כאמת מידה להשוואה, הרי שהסכומים יוצאים מקורבים למה ששילם הנתבע (פעם למטה ופעם למעלה) ולפיכך ממילא אין לקבל טענתו לתשלום ביתר באופן המאין כליל את חובו או אפילו זכאותו להחזר.

23. יתרה מכך. ביחס לשנת 2013 נערך חישוב בסוף השנה של כל תשלומי הסולר וההחזקה השוטפת ובהתאם לאמור בפסק הדין בהליך הקודם אף נבחן הצורך בהחזר או קיזוז. בהתאם, עבור שנת 2013 קיזוז סכום של 2,938 ₪ ששולם עבור 2012 ביתר ועל כן שילם הנתבע רק 1515 ₪ עבור 2013. במכתבו של שטיבר (אינו נושא תאריך, נספח 22 לכתב ההגנה, אולם שטיבר אישר בעדותו כי מדובר המכתב שכתב ועליו חתם- פרוט' 11.5.17 עמ' 1 שורה 5), מפורט חישוב עלות הסולר וההחזקה השוטפת, וקיזוז התשלום ביתר עבור 2012. היות וסכום של 2,938 ₪ כבר קיזוז מתשלום 2013, אין הנתבע זכאי להחזר נוסף שלו או לקיזוזו שנית.

24. טענה נוספת שהעלה הנתבע היא כי שילם לנציגות כספים מהם היא התעלמה בעת חישוב חובו. שלום מתייחס ל-4 המחאות :

א. המחאה אחת עבור שנת 2013 על סך 1,015 ₪ שמספרה 0349830. קבלתה של המחאה זו אכן אושרה על ידי הנציגות- כעולה מנספח 22 לכתב ההגנה סכום זה נזקף לזכות שנת 2013 (כפי שפורט גם בסעיף 21 לעיל). הנתבע גם הציג אישור כי המחאה זו נפרעה (נספח 29 לתצהיר עדותו הראשית).

ב. המחאה עבור שנת 2014 על סך 1,000 ₪ שמספרה 5000050- קבלת סכום זה אכן אושרה על ידי הנציגות והסכום ששולם נזקף לזכות החוב לשנת 2014 (ראה בעמ' 2 לנספח 22 לכתב ההגנה). הנתבע גם הציג אישור כי המחאה זו נפרעה (נספח 30 לתצהיר עדותו הראשית).

יש לציין כי אמנם בנספח 23, מכתב שטיבר מיום 22.8.15 מצוין כי המחאות אלו לא נגבו, אולם הדברים סותרים את אישור הנציגות לתשלום בהתאם להמחאות אלו וחישוב החוב בהתאם כעולה מנספח 22. מכל מקום, סכומים אלו כבר הובאו בחשבון במסגרת חישוב חובותיו של שלום.

ג. המחאה עבור שנת 2014 על סך 500 ₪ שמספרה 5000052.

ד. המחאה עבור שנת 2014 על סך 1,800 ₪ שמספרה 5000053.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביחס לשתי המחאות אלו לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי הן אכן נפרעו (בניגוד לשתי ההמחאות הראשונות ביחס אליהן הוגשה הוכחה לפירעון והנציגות אף אישרה את קבלתן והתשלום בהתאם להן), בהקשר זה לא צורפה כל אסמכתא לפדיון ולפיכך לא הוכח כי סכומים אלו אכן נפרעו ושולמו בפועל. מכל מקום, היות שהנציגות אישרה כי עבור שנת 2013 שולמו 1,515 ₪ המורכבים מ-500 ₪ ששולמו מבלי שפורט אופן התשלום וכן הסכום של 1,015 ששולם בהמחאה 0349830, לא מן הנמנע כי סכום של 500 ₪ הוא מכוח אותה המחאה שמספרה 5000052.

25. לא מצאתי כל בסיס לטענת הנתבע על "שיטה" של הנציגות בהצגת נתונים שגויים אשר נועדה כביכול להטעותו ולגבות ממנו סכומים ביתר שלא כדין. ההפך הוא הנכון, התרשמתי מקריאת עדות שטיבר ומהמסמכים שצרף לתצהירו כי הנציגות ביצעה עבודה יסודית, בדקה את כל הקבלות וההוצאות עבור סולר גם אל מול חברת הסולר וערכה חישוב מדוקדק טרם הגשת התצהירים מטעמה. גם אם נפלו אי דיוקים במכתבים או מסמכים קודמים של הנציגות, אשר תוקנו במהלך ההליך לאחר בדיקה נוספת, אין בכך כדי להעיד על שיטה או על כוונת הטעיה. ממילא, כאמור, כאשר נמצא כי נגבה סכום ביתר (כגון לשנת 2012) נעשה קיזוז בשנה שלאחר מכן (2013). באשר לשנים 2014 ו-2015 לא שילם הנתבע את מלוא חובו כלל. הנתבע טוען בעצמו (ראה בעמ' 18 לתצהיר עדותו הראשית בתיק 206/16) כי עבור 2015 שילם 3,057 ש"ח ואכן בסכום זה הכירה הנציגות, כאמור, בעת שערכה את חישוב חובו.

26. **התוצאה היא איפה, כי הנציגות הוכיחה את חובו של הנתבע עבור השנים 2014 ו-2015 בסך של 3,049 ₪ ועל הנתבע לשלם לה סכום זה.**

הפתח מדירת שלום

27. הנציגות טוענת, כאמור, כי הותרת הפתח עם יריעות בגג משך מספר שנים בהן השיפוץ בדירת הנתבע טרם הסתיים, מובילה לפגיעה בחזות הרכוש המשותף שלא כדין וזאת בהיעדר הסכמת בעלי הדירות.

28. בביקור שערכתי במקום, כמו גם הביקור שערך קודמי (ראה פרוטוקול הביקור במקום 26.4.17) לא נצפה כל פתח מדירת התובע שיש בו כדי לפגוע בחזית הבית המשותף. כפי שהיטיב המפקח סילברמן לתאר בפרוטוקול הביקור שערך: "מבט מהרחוב לכיוון הבית ולדירת הנתבע בקומה שלישית-סורגים חדשים הותקנו בחלק החיצוני של חלון, חצי חלון פתוח חציו השני סגור. התריסים סגורים בכל חלונות הדירה. מעבר על הגשר-ליד הכניסה לבית נראה חלון שירותים רפרפה חדשה בדירת נתבע. מבט מהרחוב לא מדגים כל פגיעה בחזות" (עמ' 1 שורות 6-1).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. במצב דברים זה לא מתקיימת כל פגיעה בחזות הבית המשותף בשל פתח מדירת הנתבע, דין הסעד המבוקש בהקשר זה להידחות.

תיק 265/16

ד. עיקרי טענות הצדדים

30. שלום טוען כי גב' שיף ושיטבר כלל אינם הנציגות כדין. לטענתו, הם לא נבחרו באסיפה כללית שכונסה כחוק ואינם בעלי מעמד של נציגות.

31. נטען כי שיף פלשו שלא כדין לקרקע משותפת הסמוכה לדירתם, ערכו בה שינויים, הכניסו תוספות והקימו בה מדרגות, קיר תומך, מדשאה, ברז פרטי, מערכת פרטית של השקיה וטפטוף, צינור עם מתז, אדניות פרחים, פנס תאורה שהותקן על הקיר החיצוני הסמוך לקרקע, מתקנים פרטיים, שולחן ו-4 כסאות וכן התקינו שטיח קרמי/ עץ מעל יציאת החירות ואוורור של המקלט. לטענת שלום, לצורך יציאה פרטית לקרקע המשותפת היישר מדירתם, הרסו קיר חיצוני ששימש כמעקה של המרפסת והיה בגובה של כמטר מעל מרפסת הנתבעים והקימו במקום בו היה דלת הניתנת לפתיחה עם צירים ונעילה. לטענת שלום, בשינוי זה גרמו לשינוי החזית החיצונית של הבניין, שכן, בין היתר, הפתח שיצרו והגדילו שונה מכל יתר פתחי הדירות בבניין. נטען כי הנתבעים נוהגים בקרקע המשותפת אליה פלשו כבשלהם ומונעים שימוש דומה מבעלי דירות אחרים. נטען כי בהגדלת פתח החלון לדלת חשופה דירת הנתבעים לעין כל באופן הגורם לאי נוחות ואי נעימות לדיירים סבירים להמשיך לעבור במקום.

32. שלום מוסיף וטוען כי הנתבעים ערכו שינויים פנימיים וחיצוניים אסורים, בחיבור דירתם אל מערכת הביוב המשותפת ופגעו בתפקודה התקין. נטען כי אלו התקינו מערכת התחברות נפרדת לביוב המשותף הכוללת, בין היתר, שני צינורות אוורור, האחד בתוך מגרעת הגשר והאחר בסמוך אליו. נטען כי ראש כל אחד מצינורות האוורור מצוי בגובה של 1 מטר מעל פני הקרקע ונפלטים משם גזים של מערכת הביוב החודרים לחלונות דירות הבית המשותף. לטענת שלום, עיקר בעיית הריח מתנקזת אל תוך דירתו. נטען כי בבית המשותף מערכת ביוב מקורית ולא הייתה לשיף כל מניעה להתחבר אליה באופן תקני. כמו כן עתר לסילוק הנתבעים 1 ו-3 מהמשך הניהול המשותף ולהורות להם להודיע לדיירי הבניין כי אינם נציגי הבית המשותף.

33. בסיכומיו הוסיף שלום וציין כי ההסכמות שהציגו הנתבעים מבעלי הדירות אינן כדין, מסמכי ההסכמה אינם מהווים ראיה ואינם הוכחה לקיומה של הסכמה. נטען כי הנתבעים פעלו לקבלת ההסכמות רק לאחר הגשת התביעה, כי היו בנוסח סטנדרטי כאשר לחותמים לא הייתה אפשרות להסתייג, כי החותמים, ככל שחתמו, לא עומדים מאחורי הסכמתם, כי לא ברור לפני מי חתמו בעלי הדירות וכיצד הוחתמו. שלום טוען עוד כי הוא מעולם לא נתן הסכמתו לביצוע העבודות והשינויים ברכוש המשותף עליהם הוא מלין בתביעתו וכי ממילא אין לראות בשתיקה כהסכמה. נטען כי בעלי דירות אחרים אשר שיף טענו כי עושים שימוש בקרקע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסמוכה לדירתם עושים כן רק בהזמנתם ואישורם של שייף, דבר המלמד על השתלטות של שייף על שטח זה והיעדר שימוש חופשי בו של יתר בעלי הדירות, אלא בהסכמתם.

34. שלום הוסיף וטען בסיכומיו כי מהעדויות שנשמעו בהליך עולה כי לקודמם של שייף בבעלות בדירתם, משפחת ארדרייך (להלן: "ארדרייך"), "ניתנה רשות לבנות גדר וכנראה גם לכל היותר להחזיק ולהשתמש באדמת החצר" עם זאת נטען כי הרישיון היה אישי וזמני ועם פטירת ארדרייך בטל הרישיון ופג תוקפו. לטענתו, בכל הנוגע להשתלטות על הקרקע הסמוכה לדירת שייף והפיכתה, לטענתו, לחצר פרטית, היה עליהם לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות שכן מדובר בתפיסת חזקה ייחודית. שלום מדגיש כי בעבודות שביצעו שייף הם פגעו בחזות הרכוש המשותף, מבלי לקבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

35. מנגד טוענת הנציגות כי טענת שלום לפיה הגב' שייף ושטיבר לא נבחרו כנציגות כדין נטענה רק כדי להוות משקל נגד לטענות התובעת ולנסות להתחמק מתשלום. לטענתה, הם נבחרו כנציגות בהחלטה של האסיפה הכללית. עוד נטען כי כל התנהלות שלום הייתה מול הנציגות הקודמת וכן מול זו המכהנת באופן המלמד כי הכיר במעמדה.

36. לגופו של עניין טענו שייף כי לא פלשו לשטח משותף וכי השימוש בו הם עושים ברכוש המשותף נעשה בהוראת חברי הנציגות הקודמת. נטען כי השימוש שעושים שייף מתאפשר לכל בעלי הדירות והוא סביר ומקובל. לטענת הנתבעים, בעת כניסתם של שייף לבניין נתבקשו על ידי חברי הנציגות הקודמת לדאוג לגינון והחזקת החצר המשותפת וכך הם עשו. נטען כי דיון במטרדי הריח אינם בסמכות המפקח על רישום המקרקעין. הנתבעים טוענים כי השינויים והתוספות הנתענים בתביעה נעשו ברובם על ידי הבעלים הקודמים של דירתם ומעולם לא נטענה כנגדם טענה של שינויים או ביצוע תוספות שלא כדין. נטען כי הסכמות אלו כוללות גם את הסכמת בעלי הדירה ששלום בא בנעליהם ולפיכך הוא מנוע ומושתק מלהעלות את הטענות שהעלה. שייף טוענים כי רכשו את דירתם עת המדרגות כבר היו קיימות בה. באשר ל"קיר התומך" נטען כי מדובר בערוגה שגובהה 20 ס"מ בלבד אשר נדרשה לשם התקנת דשא ונעשתה בהסכמת הנציגות הקודמת ובלבד ששייף ידאגו לתחזוקת הגינה. נטען כי שלום כלל אינו גר בבית המשותף ולפיכך לא ברורה טענתו לפיה מונעים ממנו כביכול את השימוש בחצר המשותפת. נטען כי התקנת הפנס נעשתה למניעת גניבות וכי היא מהווה בנסיבות העניין שימוש סביר במקרקעין. לעניין גינון וטפטפות- נטען כאמור כי חברי הנציגות הקודמת הורו להם לטפח את הגינה על חשבונם והדבר נדרש לשם כך. לעניין שטיח העץ הקרמי נטען כי גם הוא הותקן באישור הנציגות הקודמת וכי מכל מקום השטיח פריק וככל שידרשו להסירו אין מניעה לעשות כן. גם באשר לפתח היציאה מדירתם אל שטח הקרקע הסמוך נטען כי שייף רכשו את הדירה כשהפתח כבר היה קיים.

37. באשר לטענות כנגד מערכת הביוב והצנרות נטען כי דירות הקרקע, מעצם מיקומן, חשופות להצפות חוזרות ונשנות של סתימות במערכת הביוב. לטענתם, בשל הצפות אלו התחברו הם, כמו גם בעלי דירות אחרים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בקומת הקרקע, באופן ישיר למערכת הביוב. עוד נטען כי החיבור בוצע בהסכמת בעלי דירות בבניין בין אם במפורש ובין אם משתמע. לטענת שיף, צינורות הביוב מעולם לא היוו מטרד ריח ולא עלו מהם כל גזים לפתחי חלונות הדירות שמעליהם. עוד נטען בהקשר זה כי מערכת הביוב לא פועלת כראוי, כי ההתחברות לא גרמה כל נזק שהוא למערכת הביוב או לאילו מדירות הבית המשותף. עוד נטען כי שלום לא הוכיח כלל את טענותיו ולא צרף חוות דעת מומחה להוכיחן.

38. בסיכומיהם טענו שיף כי הציגו את הסכמות בעלי הדירות לשינויים ברכוש המשותף ולשימוש שהם עושים בשטח המשותף, כאשר לא עלה בידי שלום להפריכן והוא אף לא זימן מי מבעלי הדירות שחתמו על ההסכמות על מנת לנסות להפריכן. נטען כי גינון נחשב לשימוש סביר ברכוש המשותף וכי עלה מהראיות שהוצגו בהליך כי גם בעלי דירות אחרים נוהגים לעשות שימוש בשטח הקרקע הסמוך לדירת שיף. נטען כי גם הצבת פנס, שקע חשמל וצינור הם שימוש סביר.

39. עוד נטען בסיכומיהם כי בעלי הדירות שכן זומנו על ידי שלום כלל לא נשאלו על נושא הסכמות. שיף טוענים כי ביום 17.7.19 הגישו תכנית מאושרת על ידי עיריית ירושלים במסגרתה אושר גידור חלק מהשטח והרחבת הפתח הקיים, כל זאת חרף ערר שהגיש שלום.

40. שיף ושטיבר טוענים בסיכומיהם כי התנהלות שלום במהלך ניהול התביעה הייתה שערורייתית, כי הגיש את כתבי הסיכומים מטעמו בעיכוב של חודשים ארוכים ובסטייה מוחלטת מהיקף הסיכומים שהותר לפי החלטת המפקחת. עוד נטען כי צרף לסיכומיו ראיות חדשות שלא כדין.

ה. דיון והכרעה

מעמד הנציגות

41. מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 18.5.15 (ראה נספח ב' לתצהיר לירון שיף) עולה כי הגב' שיף ושטיבר נבחרו לכהן כנציגות, כאשר בישיבה השתתפו 17 בעלי דירות, ביניהם הנתבע עצמו). טענות הנתבע לפיהן הישיבה לא כונסה כדין, כי על סדר יומה לא הייתה בחירת נציגות וכי לא נמסרו הודעות כראוי, אין בהן כדי לפגוע מתוקפה של ההחלטה, במיוחד שנים לאחר שהתקבלה והבית המשותף נהג לפיה. אף אם היו פגמים כאלו או אחרים (ואיני מוצאת צורך להכריע בכך), די בעובדה כי שלום, אשר נכח בישיבה, לא עשה דבר כדי להלין על בחירתה בסמוך לישיבה אלא רק לאחר הגשת התביעה דנן כנגדו. בפועל, שיף ושטיבר אף פעלו כנציגות ומההתכתבויות שצירף הנתבע עצמו לתצהירו עולה כי הוא עצמו התנהל מול שטיבר וראה בו כנציגות. יתרה מכך, הנתבע לא הצביע על כל נציגות אחרת הקיימת בבית המשותף, מעבר לתובעת, ואף לא חלק על כך שהתובעת היא שאחראית על מצבה הכספי של הקופה המשותפת. במצב דברים זה לא עמד שלום בנטל המוטל עליו להוכיח כי התובעת איננה הנציגות החוקית ודין טענה זו להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. יש לציין עוד כי שלום עצמו משלם את דמי הניהול וההחזקה השוטפים לידי אותה הנציגות ממש וגם בכך יש משום הודאה כי זו היא הנציגות החוקית הפועלת בבית המשותף. בהקשר זה גם העיד שטיבר כי: "אני נבחרתי ב-18.5.15... אתה הסכמת ויש לי הוכחה לזה נתת לי באותו יום בסוף הישיבה צילום של הצ'קים שטענו שלא התקבלו ואמרת לי במפורש "אני סומך עליך... כן אני עומד על כך שנתת לי את הצ'קים לאחר שנבחרתי לוועד ולא לפני" (פרוט' 11.5.17, עמ' 4 שורות 38-39 ו-45). לאחר תשובות אלו של שטיבר אישר למעשה שלום עצמו לשטיבר כי "אני מאשר כי לאחר שנבחרת אמרתי לך שלא לתת לאף אחד.. (פרוט' 11.5.17, עמ' 4 שורה 46), בכך יש למעשה משום הודאת בעל דין כי שטיבר אכן נבחר לכהונה בנציגות. מכל מקום הטענה כי שלום מסר לשטיבר את ההמחאות לפני היבחרו לנציגות אינה מתיישבת עם מידת ההיגיון והשכל הישר, שכן לא נומק מדוע שימסור את ההמחאות לגורם שאינו מכהן בנציגות.

43. לפיכך דינם של הסעדים שעניינם לסלק את ידי הגב' שיף ושטיבר מהמשך ניהול הרכוש המשותף, ולהורות להם להודיע כי אינם הנציגות- להידחות.

טענות בדבר השתלטות וביצוע שינויים ברכוש משותף

44. בעל דירה זכאי לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות. הפסיקה פירשה "שימוש סביר" כשימוש לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח (1) 645, ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פ"ד כח (2) 817, המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי-14 ירושלים, פ"ד לה 277).

45. עת מדובר בביצוע עבודות בניה כאלו או אחרות ברכוש המשותף, או בשינוי פני הרכוש המשותף, הרי שככלל אין מדובר ב"שימוש סביר" ולפיכך יש צורך לקבל את הסכמת בעלי הדירות כדין. באשר לרף הסכמת בעלי הדירות הנדרש, הרי שכאשר מדובר בביצוע עבודות כלשהן הפוגעות ברכוש המשותף, ושאינן בהן משום הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, או זכות שימוש ייחודית בו, די בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. סעיף 2ב לתקנון המצוי קובע כך:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה: "פגיעה ברכוש משותף"- לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

46. כאשר מדובר בשימוש ייחודי ברכוש משותף או הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, אזי אין מדובר אך ב"פגיעה" ברכוש המשותף ובהתאם, דרישת המחוקק היא לקבלת הסכמות מבין בעלי הדירות ברף גבוה יותר. ככלל, לשם הצמדת רכוש המשותף לדירה פלונית נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות, כפי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שמורה סעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") - : "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, ולמעשה ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: 2525/92, **גבי וקרני ואוכרברג נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, **בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח'**, תק- על 87 (2) 732, י. וייסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455). יש להעיר כי קיימים חריגים לעניין זה, שאינם נוגעים לענייננו, כגון במצב של הרחבת דירה או אז די ברף נמוך יותר של הסכמות- 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם (ראה סעיף 71 לחוק).

47. נקבע, כי ניתן להכיר בהסכמות בעלי הדירות כתקפות גם אם הוגשו בדיעבד, בשלב שלאחר ביצוע העבודות ברכוש המשותף ובלבד שהן מגיעות לרף הנדרש בחוק (ראו עש"א (י-ם) 44078-10-12 **כובאני נ' לוי** [פורסם ב"נבו"] 17.12.13, ופסק הדין אשר דחה ערעור עליו- רע"א 527/14 **כובאני נ' לוי** [פורסם ב"נבו"], 19.2.14).

48. בכל הנוגע לנסיבות המקרה הנדון יש להכריע אפוא בשאלה האם השימוש שעושים הנתבעים בקרקע הסמוכה לדירתם עולה כדי שימוש ייחודי וכן בכל הנוגע לשינויים שביצעו הרכוש המשותף ככל שביצעו- מהם והאם התקבלו להם הסכמות בעלי הדירות כדין.

שימוש ייחודי ושינויים ברכוש המשותף

49. מביקורי במקום ניתן היה לראות כי בסמוך לדירת שיף, קיימת קרקע המהווה רכוש משותף. ישנה דלת יציאה ישירות מדירת שיף אל שטח הקרקע, כאשר קיים חלון רחב לכל אורך החדר הגובל בשטח הקרקע ובו קבועה דלת היציאה. בוצעה הגבהה של כ-40 ס"מ טרסה מהשביל הסמוך אל שטח הקרקע (מהעבר השני של דירת שיף). ביציאה מהדירה לשטח הקרקע במת בטון עם פתחי אוורור מהמקלט עליה ריצוף קרמי הניתן להסרה. מדרגות יורדות מהמרפסת. על הקיר החיצוני שקע חשמל, תאורה ומערכת השקיה מדירת שיף. שטח הקרקע אינו מגודר באופן כלשהו ופתוח מכל עבר (ראה בפירוט בפרוטוקול ביקור במקום שקיים המפקח סילברמן - באותם מקומות ביקר גם מותב זה בשלב מאוחר יותר ונחשף למראות המתועדים בו- מיום 26.4.17). בפרוטוקול הביקור במקום מתוארת גם ההשוואה לדירות קרקע אחרות בשלושת המבנים הסמוכים: "...החלון הונמך בהשוואה לדירות אחרות. ב-4 דירות הקרקע בשלושת המבנים הייתה אפשרות יציאה מהדירה לחצר" (עמ' 3 שורות 38-39).

50. ראשית, בכל הנוגע לטענת שימוש ייחודי בקרקע הסמוכה לדירת שיף, הרי שלא מצאתי כי במקרה הנדון הוכח שימוש ייחודי בשטח החצר המצריך הסכמת כל בעלי הדירות. מביקורי במקום עלה כי מדובר בשטח קרקע החשוף ופתוח מכל צדדיו וניתן לגשת אליו או לעבור דרכו לשטחים משותפים אחרים ללא כל קושי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"קיר התמך" שנטען כי נבנה התברר כלא יותר מהגבהה קלה של 40 ס"מ ויצירה של מעין טרסה (בצד המרוחק מדירת הנתבעים, היינו בין השביל המשותף לבין שטח החצר) לשם התקנת דשא סינתטי, אשר אינו יוצר כשלעצמו כל הפרדה בתוך שטחי הקרקע השייכים לרכוש המשותף והסמוכים לזו לגביה נטענת טענת ההשתלטות. עם זאת, הצבת מתקנים כמו שולחן וכסאות או טרמפולינה (האחרונה הוצבה בזמן הביקור במקום של המפקח סילברמן) באופן קבוע, עשויה ליצור אצל בעלי הדירות תחושה של חוסר ניווחות לעבור בשטח קרקע זה. לפיכך, יש להבטיח כי מתקנים אלו יוצבו באופן ארעי בלבד ויוחזרו לדירת שיף בתום השימוש בהם.

51. שיף צירפו הסכמות מ-18 מבעלי הדירות (תתי חלקות 3,4,5,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28) מתוך 28, ברובן מאומתות על ידי עו"ד, בנוסח הבא: **הריני לאשר כי אני הח"מ... מסכים ומאשר לגב' נטען רוזן – שיף ולירון שיף לעשות שימוש בגינה המשותפת הצמודה ו/או הסמוכה לביתה כפי שהיא עושה היום (לרבות השימוש בדשא, במדרגות, הצבת תאורה, אדניות וכיוצב') ובלבד שיתאפשר גם ליתר הדיירים בבניין לעשות שימוש בגינה המשותפת, וכי יהיה ברור כי החצר משותפת ואינה צמודה למשפחת שיף. עוד הריני לאשר כי השימוש שעושה כיום משפחת רוזן-שיף בגינה המשותפת הסמוכה ו/או הצמודה לביתה הינה על דעתי ובאישורי"** (ראה נספח א' לתצהיר לירון שיף. יתר הדירות שהסכמתם הוגשה לכאורה לא נחתמו על ידי בעלי הדירות הרשומים בנסח ולפיכך לא הובאו בחשבון במסגרת מניין ההסכמות). יצוין כי אמנם צורפו הסכמות נוספות, אולם החתומים עליהם אינם רשומים כבעלי דירות במרשם המקרקעין ולפיכך התייחסתי ל-18 בעלי דירות שהסכמתם הוכחה בלבד.

52. הסכמות אלו מתייחסות במפורש להצבת דשא, מדרגות, תאורה ואדניות. באשר לכך הוכיחו שיף כי יש בידם את הסכמת רוב בעלי הדירות (64%) ולפיכך שינויים אלו ברכוש/ המשותף נעשו כדין. יש לציין כי לו היה מדובר בשימוש ייחודי ברכוש משותף לא היה די בהסכמות אלו ונדרשת הייתה הסכמת כל בעלי הדירות. אלא, שלא כך התרשמתי בביקורי במקום ונראה כי השטח פתוח ללא סממנים מובהקים של שימוש ייחודי או כאלה הגורמים לתחושת אי נוחות לעבור במקום.

53. יש לדחות את טענותיו של שלום ביחס להיעדר קבילותן של הסכמות שהוגשו. אין בכך שההסכמות הוגשו בדיעבד ורק לאחר ביצועם של השינויים כדי לפגוע בתוקפן, כעולה מהרקע המשפטי לעיל. הטענה כי לשיף השפעה מלחיצה על בעלי הדירות שנתנו הסכמתם נטענה בעלמה. כך גם הטענה שאלו חתמו שלא מתוך רצון חופשי אינה יכולה להתקבל. לו ביקש שלום להפריך את ההסכמות שהוגשו ולהוכיח כי אלו ניתנו "שלא מתוך רצון חופשי" כדבריו, היה עליו לזמן את החותמים לעדות ולהפריך הסכמותיהם בדרך זו. ככלל, המבקש לבצע שינוי ברכוש המשותף עליו הנטל להוכיח כי באמתחתו ההסכמה הנדרשת בחוק. מבקש זה יצא ידי חובתו **בהצגת מסמך המעיד על הסכמה מפורשת כאמור**, וככל שהציג מסמך כזה, הנטל להפריך את ההסכמה עובר לכתפי הצד שכנגד, ככל תובע שעליו נטל הראיה במשפט האזרחי. משלא עלה בידי שלום להפריך ההסכמות שהוגשו, יש לקבלן כתקפות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. בנוגע לשקע החשמל, הפנס, מערכת ההשקיה והטרסה - אמנם אין הסכמה פרטנית באותם כתבי הסכמה שהציגו שיף מבעלי הדירות, אולם מטבע הדברים היות שרוב בעלי הדירות אישרו את הצבת האדניות והשימוש בדשא הנעשה כיום, בכפוף למתן אפשרות ליתר בעלי הדירות לעשות שימוש, לא מצאתי כי מדובר ב"פגיעה" ברכוש המשותף הדורשת הסכמה פרטנית וניתן ללמוד מכללא מכתבי ההסכמה על הסכמה גם לשימושים אלו. זאת, בניגוד להצבת מתקנים כגון שולחן וכסאות או טרמפולינה, כאשר בשל טיבם, גודלם ומיקומם לא ניתן ללמוד על הסכמה מכללא ונדרשת הסכמה מפורשת.

55. לפיכך, היות שאין כל התייחסות פרטנית בהסכמת רוב בעלי הדירות להצבת מתקנים של שולחן וכסאות וכן טרמפולינה, אני מורה כי על שיף להסיר את השולחן והכיסאות וכן הטרמפולינה הנמצאים על שטח הקרקע הסמוך לדירתם ולהותירו פנוי ממתקנים אלו. למען הסר ספק אני מורה כי שיף יוכלו להציב באופן ארעי שולחן, טרמפולינה או מתקנים אחרים שלא פורטו בהסכמת בעלי הדירות, אולם יש להכניסם לתוך כתלי דירתם במהלך כל יום בגמר השימוש ואין להותירם שם באופן קבוע.

פתח יציאה ומדרגות

56. כאמור, מתוך דירת שיף אל עבר שטח הקרקע הסמוך ניתן לצאת באמצעות דלת שנפערה ישירות אל כיוון הקרקע (ראה תמונה 15 לכתב התביעה). אותו פתח הפונה אל שטח הקרקע, כפי שניתן ללמוד מהשוואה של חלונות אחרים בקומת הקרקע, הונמך ביחס למצב המקורי. לא הוכח כי היו אלא הנתבעים שהנמיכו אותו ומהראיות עולה כי לא מן הנמנע שקודמם, ארדרייך, הם שפעלו להנמכת החלון וזאת בהסכמת בעלי הדירות וכן ארדרייך הם אלו שבנו את המדרגות. מעדות שרון עלה כי ארדרייך נפטרו לפני כ-15-10 שנים (ראה פרוט' 18.3.19 עמ' 7 שורות 11-12). לא עלה בידי הנתבע להציג ראיות לכך ששיף הם שהנמיכו את החלון בעצמם. מנגד, שרון העידה כי היא גרה בדירה בבית המשותף משנת 1972 (ראה פרוט' 18.3.19, עמ' 6 שורה 24) וכי ארדרייך יצאו לשטח הקרקע מדלת שפנתה לשם: "ש. "מה היה מתחת לחלונות של ארדרייך? ת. הוא עשה מדרגות מעץ בתוך הבית שלו והיו לו סורגים עם דלת וכך הוא היה יוצא החוצה להשקות את העציצים שלו עם צינור" (עמ' 7 שורות 21-23). שרון נשאלה בחקירתה האם את הסורגים בנה ארדרייך והשיבה כי: "לא, אבל הם חדשים אבל בנויים במסגרת שהייתה קודם, פשוט החליפו סורגים ישנים" (עמ' 7 שורות 30-31). לשאלה "האם הסף התחתון היה של הפתח היה גבוה יותר בתקופה של ארדרייך" השיבה כי: "אם ארדרייך הורידו שכבה אחת של לבנים אני לא יודעת, ככה אני מכירה את זה יכול להיות שהקבלן הנמיך להם, אני לא יודעת". עדות שרון אשר העידה לפניי, הייתה אמינה וקוהרנטית. מעדותה עלה עוד כי ארדרייך אכן עשו שימוש ייחודי בשטח הקרקע הסמוך לדירתם, לטענה בהסכמת בעלי הדירות ובהתאם אף גידרו שטח קרקע זה. עם זאת, לאחר מותם הרסו יורשיהם את הגידור מתוך ידיעה כי השימוש הייחודי הוקנה לארדרייך באופן אישי: "הם בנו גדר בהסכמתנו ולאחר שנפטרו הורדנו אותה, הילדים שלהם לא התנגדו כי הם ידעו שהיה הסכם בין הדיירים" (עמ' 7 שורות 15-16).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

57. באופן דומה גם שטיבר העיד בהקשר זה כי: "משפחת הרדרייך פתחו והשתמשו שם, אני מדבר עוד משנת 1985... נטע (הכוונה לגב' שיף-י.ע.ש) קנו את הדירה מהרדרייך לפני 3 שנים הדירה הייתה מושכרת. הדירה נשארה כמו שהיא כולל המדרגות כולל הכל" (פרוט' מיום 11.5.17, עמ' 4 שורות 9-7).

58. הנתבע 2, לירון שיף, העיד כי בחקירתו הנגדית כי- "אנחנו לא עשינו את היציאה לחצר. אנו התקנו את הדשא... החלפנו את הסורגים שהיו קודם לסורגים חדשים. הייתה דלת קודם. החלפנו את האלומיניום לפני כן הייתה דלת וגם אחר כך הייתה דלת. הדלת הייתה באותו מקום. באותו צד. היציאה הייתה מאותו המקום ואותו דבר. גם אותו גובה" (פרוט' 15.2.18, עמ' 16 שורות 30-27). עולה, כי עמדתו של שיף שעלתה גם בתצהיר עדותו הראשית, לא נסתרה והפרכה בחקירתו הנגדית, אלא אף התחזקה.

59. הנתבע, שלום, כלל אינו מתגורר בבית המשותף ומעדותו עלה כי מאז שנת 2010 דירתו מצויה בשיפוץ והוא לא גר שם. במצב דברים זה עדותה של שרון, המכירה את הבית המשותף, כיהנה כנציגות ומתגוררת בו מאז 1972 ועדותו של שטיבר בהקשר זה, עדיפות עלי מהספקולציות שהעלה הנתבע, ללא תימוכין, לפיהן שיף הם שביצעו את הנמכת החלון לדלת והם שבנו את המדרגות.

60. יוצא, אפוא, כי בעוד שלא עלה בידי שלום להציג כל ראיות לכך שהפתח והמדרגות בוצעו על ידי שיף, מראיות שיף עלה כי הן הפתח והן המדרגות היו קיימים מזה שנים רבות, ככל הנראה מאז שנות השמונים של המאה הקודמת. לא נטען, כל שכן לא הוכח, כי בהיבט הקנייני לא ניתנה בזמנו מראש הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית (סעיף 2 לתקנון המצוי) לפתיחת חלון לדלת ולבניית המדרגות. עקב חלוף הזמן, הנטל להוכיח היעדר הסכמה לשינויים ברכוש המשותף מוטל על הטוען לאי החוקיות (ראה בהקשר זה תיק (מפקח ת"א) 6/14 שמאי ואח' נ' טבצ'ניק, [פורסם בנבו] 9.3.14). במקרה הנדון לא נטען במפורש כלל להיעדר הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית לפתיחת חלון על ידי ארדרייך, אלא נטען כי שיף הם שפתחו את החלון, כאשר הסתבר כי לא כך הדבר.

61. מכל מקום, שיף הציגו הסכמות של לפחות 15/28 בעלי דירות להותרת הפתח על כנו - תתי חלקות 3,4,5,7,9,11,14,16,17,19,21,22,23,27,28 (יתר ההסכמות שהוגשו אינן של הבעלים הרשומים), "להשאיר על כנם את הפתחים שנעשו בקיר החיצוני של הבניין ומהווים יציאה מדירתם לחצר המשותפת הצמודה לדירת ה"ה שיף". כך שגם היום, ככל שיש בכך צורך, יש בידם הסכמת רוב בעלי הדירות לכך (53%), כנדרש לפי סעיף 2 לתקנון המצוי.

62. ודוק, עניין לנו בשינוי שבוצע ברכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן רשות לשימוש במקרקעין המאפשר לבעלי דירות לחזור מהסכמתם בנסיבות מסוימות (ראה: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4), 27; ע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127.

63. במצב דברים זה דין הסעדים שעניינם סילוק המדרגות, אטימת היציאה לחצר המשותפת, השבת הפתח לקדמותו ובנייה מחדש של המעקה- **דינם להידחות.**

הגבהת במה ופתחי האוורור של המקלט

64. ביציאה מדירת שיף אל שטח הקרקע הסמוך יש כאמור, במה אשר נוצרה נוכח קיומו של המקלט (עליה הציבו שיף ריצוף קרמי), כאשר פתחי האוורור של המקלט נמצאים על אחד מכותלי הבמה (ראה תמונה 14 בנספחי כתב התביעה). בעיון בתמונה 16 לנספח תצהירו עדותו הראשית של שלום וכן לאמור בפרוטוקול הביקור במקום עולה כי במה זו אינה מקורית אלא הושלמה בין פתחי האוורור המקוריים ליציאה מדירת שיף. בפרוטוקול תוארה הבמה כך: **"חזרה לדירת הקרקע והשוואה לדירות האחרות במבנים הסמוכים- יציאה מהמקלט זהה מבחינת צורת החלונות והסורגים. על פניו ניכר כי מדובר בחלונות המקוריים. ההגבהה שונתה מבניינים סמוכים ונוצרה בחלקה במה. בצד היכן שממוקמות המדרגות רואים את הצורה המקורית של מבנה הבטון המקורי (בצורה מעוגלת)".** (פרוט' מיום 26.4.17 עמ' 4 שורות 38-34).

65. שלום טען כי שיף יצרו את ההגבהה עד שנוצרה "במה" על מנת שתתאפשר להם יציאה מעל פתחי האוורור/החירום של המקלט. לא הוכח כי שיף הם אלו שעשו כן ולא הוצגה לכך כל ראיה. מכל מקום, היות שהוכח כי גם בתקופת ארדרייך היו קיימים הפתח והמדרגות יש להניח כי גם הבמה הייתה קיימת בתקופתם ומכל מקום לא הוכח כי מדובר בשינוי חדש שיצרו שיף. לפיכך, בדומה לפתח והמדרגות יש לראות גם ביצירת הבמה מעל פתחי האוורור כחלק מאותם שינויים ברכוש שהמשותף שבוצעו לפני שנים בהסכמת בעלי הדירות משלא עלה בידי התובע להוכיח אחרת. מכל מקום בתביעה לא התבקש סעד של הסרת הבמה אלא אך של הסרת השטיח הקרמי מעל פתחי יציאת האוורור.

66. ביחס לפתחי האוורור של המקלט צוין בפרוטוקול הביקור במקום כך: **"חלון גדול מדירת הנתבעים שכנגד, יציאה מעל לבמת בטון עם פתחי אוורור למקלט. מעל לבמה משטחי חומר פלסטי הניתנים להסרה... הסורגים לפתחי האוורור מהמקלט נראים מקוריים"** (ראה פרוט' ביקור במקום מיום 26.4.17 עמ' 2 שורות 22-23, 29). גם בביקור שערכתי אני במקום התרשמתי כי מדובר בסורגים מקוריים אשר נראים ישנים ולא נראה כי הוחלפו לאחרונה. היות שמדובר בפתחי אוורור מקוריים ולא עלה ביד הנתבע להוכיח כי אלו הוחלפו על ידי שיף, הסעד הנוגע להבה לקדמותם של פתחי האוורור והחירום- נדחה. באשר לאותו "שטיח קרמי" או כיסוי הניצב מעל הבמה, לא ראיתי כי מדובר ב"פגיעה" כלשהי ברכוש המשותף, שטיח זה איננו נצפה ואין בו כל פגיעה בחזית או בחזות. אין בו גם כדי ללמד על שימוש ייחודי ברכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מערכת הביוב

67. אין מחלוקת בין הצדדים כי שיף התקינו מערכת התחברות נפרדת לביוב המשותף ובתוך כך שינו את צינורות האוורור. יש לבחון איפה האם במעשים אלו פגעו שיף ברכוש המשותף באופן הדורש הסכמת רוב בעלי הדירות. התחברות למערכת הביוב המשותפת שלא בדרך בה נבנה הבית המשותף מראש, עשויה להיות שימוש סביר ברכוש המשותף ובלבד שאינה מובילה לפגיעה כלשהי בו. במקרה הנדון הטענה לפגיעה מתמקדת בשני מישורים: האחד, התקנת צינורות ביוב ברכוש המשותף באופן הפוגע במראה הרכוש המשותף ותפקודו התקין והשני מפגעי הריח.

68. בביקורי במקום הבחנתי בצינורות ביוב של דירת הנתבעים המותקנים על הרכוש המשותף. מדובר בצינורות קטנים בהיקפם באופן יחסי, שאינם בולטים לעין. הם ניצבים באופן חבוי בחצר האחורית, שלא במקום נצפה מבחינה חזותית, ואין בהם אפוא משום "פגיעה" ברכוש המשותף מן הבחינה החזותית. הטענה כי תפקודה התקין של מערכת הביוב נפגע בשל מערכת ההתחברות החדשה שהתקינו הנתבעים, נטענה בעלמה ולא הוגשה כל חוות דעת מומחה התומכת בה. שלום אף אישר בחקירתו בהקשר זה כי **"אני לא הבאתי איש מקצוע לבדוק את מערכת הביוב של הבית ולא את מערכת הביוב שהם התקינו"** (פרוט' מיום 11.5.17, עמ' 7 שורות 28-29). מבחינת מפגעי הריח או סיכון אחר לרכוש המשותף, הרי שאלו לא הוכחו דיין. אמנם, בפרוטוקול הביקור במקום שערך המפקח סילברמן מתועד כי "ליד פתחי הביוב קיים ריח", אולם לא הוכח כי מדובר במפגע ריח חריג שיש לראותו משום "פגיעה" ברכוש המשותף. בנוסף, התברר כי ריח זהה קיים גם מן העבר השני בו אין צינורות ביוב של דירת שיף- **"בחזית צינור ביוב נוסף מחובר ישירות לדירה אחרת. גם בחזית, אף שאין צינור אוורור לביוב, ישנו אותו ריח ביוב ליד מנהול"** (פרוט' ביקור במקום מיום 17.4.26, עמ' 2 שורות 41-42). יתרה מכך, דירתו של שלום רחוקה וממוקמת מהצד השני של אותם צינורות אוורור של דירת שיף כך שהטענה כי הוא סובל מריח הביוב בשל אותם צינורות- קלושה. בפרוטוקול הביקור במקום צוין כי: **"פיר המעלית בולט מאחור. ליד המעלית צנרת ביוב מדירת הנתבעים שכנגד כולל צנרת באוורור למערכת הביוב. בהמשך הבית צנרת אוורור ביוב נוספת. מדובר בצנרת פלסטיק חדשה. חלון דירת הנתבע ממוקם 3 קומות מעל למפלס הקרקע בצד השני של המבנה מעבר לפיר המעליות"** (עמ' 2 שורה 15, ההדגשות אינן במקור).

69. אשר על כן לא מצאתי כי הוכחה פגיעה ברכוש המשותף בכל הנוגע להתחברות הנפרדת שביצעו הנתבעים למערכת הביוב המרכזית ולפיכך הסעדים שהתבקשו בהקשר זה- נדחים.

הערה בטרם סיום

70. במהלך בירור ההליך הועלתה העובדה כי שיף עתרו לקבלת היתר בניה לביצוע עבודות כאלו או אחרות לרבות בשטח הקרקע הסמוך לדירתם. יובהר כי אין בפסק דין זה משום התייחסות כלשהי להיתר הבניה המבוקש ועבודות בניה על פיו ככל שיבוצעו, שכן נושא זה לא הובא להכרעתי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/206/2016, 1/265/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ו. סוף דבר

71. **בתיק 206/16** - התביעה מתקבלת במובן זה שעל שלום לשלם לנציגות סך של 3,049 ₪ עבור חובותיו לנציגות לשנים 2014 ו-2015. יש לבצע תשלום זה בתוך 30 יום ולאחר מכן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין. יתר הסעדים המבוקשים - נדחים.

72. **בתיק 256/16** - התביעה נדחית, למעט, חלקית, בהקשר לסעד הנוגע להצבת מתקנים בקרקע הסמוכה לדירת שיף. בעניין זה על שיף להסיר את השולחן, הכיסאות והטרמפולינה הנמצאים על שטח הקרקע המשותף הסמוך לדירתם ולהותירו פנוי ממתקנים אלו. למען הסר ספק אני מורה כי שיף יוכלו להציב באופן ארעי שולחן, טרמפולינה או מתקנים אחרים שלא פורטו בהסכמת בעלי הדירות, אולם יש להותירם שם רק בעת שנעשה בהם שימוש ע"י שיף ויש להכניסם לתוך כתלי דירתם במהלך כל יום בגמר השימוש. אין להותירם שם באופן קבוע. יתר הסעדים - נדחים.

73. באשר לפסיקת הוצאות המשפט. מדובר בהליך ארוך שנמשך מזה כ- 4 שנים, התקיימו בו הליכים מקדמיים וכן מספר דיוני הוכחות. כמו כן התקיימו במהלכו שני ביקורים במקום על ידי שני המותבים שדנו בהליך. סיכומים מטעמו של שלום הוגשו כאמור, בעיכוב של חודשים ארוכים ותוך שפעם אחר פעם חרג מהיקף הסיכומים אשר נקבע בהחלטותי, כאשר גם הסיכומים שהוגשו והתקבלו בסופו של דבר היוו חריגה משמעותית משנקבע. בכך, שלום לא רק שהביע זלזול מתמשך בהחלטות שיפוטיות אלא שגם גרם לעיכוב משמעותי בבירור ההליך ואפשרות ההכרעה בו. בנוסף לאמור, יש להביא בחשבון את היקף ההוצאות שנפסקו בהחלטה מיום 13.7.16 עת נדחתה בקשת שלום לסילוק ההליך על הסף. נקבע שם כי "הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי ועל פי קביעה במסגרת פסק הדין בהקשר זה". בשים לב למכלול שיקולים אלו אני מורה כי על שלום לשלם לנציגות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בהיקף כולל של 5,000 ₪ וכן לשלם לנתבעים 1-2 בתיק 256/16 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בהיקף כולל בסך של 5,000 ₪ נוספים. לנתבע 3 בתיק 256/16 ישלם שלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בהיקף של 2,000 ₪. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום ולאחר מכן יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תש"פ, 23 אפריל 2020, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין